

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم مؤقت قانون التحكيم لسنة ٢٠١٦

مرسوم مؤقت رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ م

عملاً بإحكام المادة ١٠٩ من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ ، أصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الآتي نصه : -

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به

١. يسمى هذا المرسوم المؤقت " قانون التحكيم لسنة ٢٠١٦ " ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

وقع عليه في ٢٠١٦/٢/٢

إلغاء

٢. يلغى قانون التحكيم لسنة ٢٠٠٥ ، على أن :

(أ) تعتبر إجراءات التحكيم التي تمت بموجبه صحيحة ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك

(ب) تظل جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت بموجبه صحيحة وناظفة إلى أن تلغى أو

تعديل بموجب أحكام هذا القانون .

سريان القانون

٣. (١) مع مراعاة أحكام الإتفاقيات الدولية بشأن التحكيم والتي يكون السودان طرفاً فيها ،

تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجرى في السودان أو في الخارج ، إذا إتفق

أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون متى كانت العلاقة القانونية ذات طبيعة مدنية

سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية .

(٢) مع مراعاة أحكام المادة ٢ ، تطبق أحكام هذا القانون على كل تحكيم يكون قائماً وقت

نفاذ هذا القانون .

(٣) لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الإتفاق على التحكيم

إلا من له أهلية التصرف في الحق محل النزاع .

تفسير

٤. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

" اتفاق التحكيم " يقصد به كل اتفاق يتعهد فيه طرفا النزاع بعرض منازعاتهم

للفصل فيها عن طريق التحكيم، أو كل اتفاق لاحق لإحالة النزاع القائم للتحكيم،

" التحكيم " يقصد به اتفاق طرفي النزاع في النزاعات ذات الطبيعة المدنية

على إحالة ما ينشأ بينهما من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة أى نزاع قائم بينهم، ليحل من طريق هيئات أو أفراد يتم اختيارهم بإرادتهم واتفاقهم ،

" محكم " يقصد به الشخص الطبيعي الذي يتم اختياره عضواً في هيئة التحكيم أو الذي يختاره طرفا النزاع في حالة المحكم الواحد،

"المحكمة المختصة" يقصد بها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا لم يعرض على هيئة تحكيم،

" هيئة التحكيم " يقصد بها أى هيئة مشكلة من محكم أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم،

" مشاركة التحكيم " يقصد بها الاتفاق الذي تعده هيئة التحكيم بالاتفاق مع طرفي

النزاع ويوقعها عليه، ويتضمن إجراءات التحكيم، ومدته ولغته ومقره وأتعاب التحكيم، وأى مسألة أخرى يُرى تضمينها،

" الوزير " يقصد به وزير العدل.

الاختصاص المكاني

٥. مع مراعاة الأحكام التي وردت في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣، يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون للمحكمة المختصة، أما إذا كان التحكيم خارج السودان يكون الاختصاص للمحكمة العامة بالخرطوم، ما لم يتفق طرفا النزاع على إنعقاد الاختصاص لمحكمة عامة أخرى بالسودان.

الدفع بعدم الاختصاص

٦. (١) يجوز لأى من طرفى النزاع أن يدفع بعدم الاختصاص بسبب عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو عدم شموله على موضوع النزاع، وفى هذه الحالة:
- (أ) يكون التمسك بتلك الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه،
- (ب) تقوم هيئة التحكيم بالفصل فى الدفوع المنصوص عليها فى الفقرة (أ) قبل سماع الدعوى.
- (٢) يعد شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه.

التحكيم الدولى

- ٧- يكون التحكيم دولياً وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كان:
- (أ) المركز الرئيس لأعمال أطراف التحكيم فى دولتين مختلفتين،
- (ب) موضوع النزاع الذى يشمل اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.

كتابة اتفاق التحكيم

- ٨ - يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون فى حكم الكتابة الرسائل المتبادلة بين طرفى النزاع عبر وسائل الاتصال المختلفة.

الدفع بشرط التحكيم

- ٩- يجب على المحكمة التى رفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، شطب الدعوى لعدم الاختصاص إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أو مع الرد على عريضة الدعوى، وإلا يعتبر متنازلاً عن حقه فى الدفع بشرط التحكيم.

الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة

- ١٠- (١) إذا اتفق الطرفان أثناء نظر الدعوى على التحكيم، يجب على المحكمة إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لما يتفق عليه الطرفان، ويعتبر اتفاق التحكيم فى هذه الحالة فى حكم الاتفاق المكتوب.
- (٢) لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر وفقاً لأحكام البند (١) بأى طريقة من طرق الطعن.

الإجراءات التحفظية

- ١١ - (١) يجوز لأى من طرفى النزاع أن يطلب اتخاذ إجراءات تحفظية من المحكمة المختصة قبل تشكيل هيئة التحكيم أو من هيئة التحكيم بعد تشكيلها.
- (٢) تصدر المحكمة المختصة أو هيئة التحكيم حسبما يكون الحال، وأوامرها في طلب الإجراءات التحفظية الوارد فى البند (١) وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣، ويكون الأمر نهائياً.
- (٣) يرفق مع الطلب المقدم وفقاً لأحكام البند (١) صورة من اتفاق التحكيم وصورة من عريضة الدعوى.
- (٤) تنفذ المحكمة المختصة أوامرها وأوامر هيئة التحكيم فى الإجراءات التحفظية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣ ويكون أمر التنفيذ نهائياً.

الفصل الثانى

هيئة التحكيم

تشكيل هيئة التحكيم

- ١٢ - تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفى النزاع، من محكم واحد أو أى عدد فردي من المحكمين، وإذا لم يتم الاتفاق على عدد المحكمين، يكون عددهم ثلاثة.

أهلية المحكم

- ١٣ - لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو أشهر إفلاسه أو سبقت إدانته فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

اختيار وتعيين رئيس هيئة التحكيم والمحكمين

- ١٤ - (١) فى حالة التحكيم بأكثر من محكم، يقوم كل من طرفى النزاع باختيار عدد مماثل من المحكمين، ويتفق المحكمون على رئيس هيئة التحكيم أو كيفية اختياره .
- (٢) فى حالة رفض أى من طرفى النزاع، أو فشله فى اختيار المحكمين أو فشل المحكمين فى الاتفاق حول تعيين رئيس هيئة التحكيم، فيتم التعيين بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد طرفى النزاع ويكون قرارها نهائياً.

- (٢) يواصل المحكم البديل المعين بموجب أحكام البند (١) مع أعضاء هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم من حيث توقفت الإجراءات قبل تعيينه.
- (٣) عند رد أى من أعضاء هيئة التحكيم وتعيين محكم بديل وفق أحكام البند (١) يتم التشاور بين المحكم البديل وبقية الأعضاء حول إعادة الإجراءات السابقة أو بعضها أو السير فيها من حيث إنتهت الإجراءات.
- (٤) يجب على هيئة التحكيم إعادة إجراءات التحكيم كاملة إذا كان رد المحكم بسبب يتعلق بالإستقلال أو الحياد ، وكان لذلك أثراً جوهرياً فى إجراءات التحكيم، وفى هذه الحالة تمدد مدة التحكيم لفترة مساوية لتلك التى انقضت من حيث توقفت الإجراءات.
- (٥) فى حالة استلام المحكم لجزء من الأتعاب المتفق عليها، وتم تعيين محكم بديل عنه، تقرر هيئة التحكيم بشأن المبلغ الذى يستحقه أو الذى يجب عليه رده لهيئة التحكيم.

أتعاب هيئة التحكيم

- ١٩ - (١) تحدد أتعاب هيئة التحكيم وكيفية سدادها فى مشاركة التحكيم باتفاق طرفي النزاع أو وفقاً للجدول الملحق بالقانون حسبما يكون الحال، كما تحدد هيئة التحكيم أى مصروفات ضرورية لاكمال إجراء التحكيم، يتم سدادها مناصفة بوساطة طرفي النزاع.
- (٢) يجوز للوزير بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بالتحكيم تعديل الجدول الملحق بالقانون من وقت لآخر.

مراكز التحكيم والمحكمين

- ٢٠ - (١) يجوز إنشاء مراكز تحكيم مستقلة ومتخصصة بتصديق الوزير، وعلى مراكز التحكيم القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
- (٢) يحفظ الوزير سجلات بأسماء المحكمين ومؤهلاتهم ومراكز التحكيم المنشأة بموجب أحكام البند (١) يحوى المعلومات الأساسية عن المراكز وأى معلومات أخرى يراها ضرورية.
- (٣) يجوز للوزير إلغاء التصديق لمراكز التحكيم في حالة المخالفة لشروط وضوابط التصديق.

الفصل الثالث

إجراءات التحكيم

تطبيق الإجراءات والقواعد المتفق عليها

- ٢١ - (١) يجب على هيئة التحكيم تطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية التي اتفق عليها طرفا النزاع في اتفاق التحكيم أو مشاركة التحكيم.
- (٢) في حالة عدم وجود الاتفاق المنصوص عليه في البند (١) تطبق هيئة التحكيم الإجراءات والقواعد الموضوعية التي تراها مناسبة في القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، شريطة معاملة الأطراف على قدم المساواة في جميع مراحل إجراءات نظر الدعوى.

بدء إجراءات التحكيم

- ٢٢ - تبدأ إجراءات التحكيم في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه عريضة الدعوى، مالم يتفق طرفا النزاع على ميعاد لبدء الإجراءات.

مكان التحكيم

- ٢٣ - تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم وتراعى في ذلك ظروف الدعوى وأطرافها ما لم يتفق طرفا النزاع مسبقاً على مكان التحكيم.

لغة التحكيم

- ٢٤ - تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم يتفق طرفا النزاع على لغة أخرى مع إمكان وجود ترجمة للغات الأخرى التي يطلبها الأطراف.

مذكرات دعوى التحكيم

- ٢٥ - (١) تشتمل مذكرة عريضة دعوى التحكيم على الآتي:
- (أ) اسم المدعي وصفته وجنسيته وعنوانه،
- (ب) اسم المدعى عليه وصفته وجنسيته وعنوانه،
- (ج) عرض للنزاع ووقائعه،
- (د) طلبات المدعي.

- (٢) يقدم المدعي عريضة دعواه كتابية لكل من المدعى عليه، وهيئة التحكيم خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، أو التي تحددها هيئة التحكيم، وترفق مع العريضة صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم، إذا لم يكن مضمناً في العقد.
- (٣) يقدم المدعى عليه خلال الفترة التي تحددها هيئة التحكيم، مذكرة متضمنة دفعه وطلباته ليقوم المدعي بالتعقيب عليها.

سماع الدعوى

- ٢٦ - (١) تعقد هيئة التحكيم جلسات سماع لتمكين كل من طرفي النزاع من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته.
- (٢) يجوز لهيئة التحكيم الاكتفاء بالمذكرات والمستندات المكتوبة إذا اتفق طرفا النزاع على ذلك.

حضور الأطراف وغيابهم

- ٢٧ - (١) إذا تخلف أى من طرفي النزاع عن الحضور بالرغم من اعلانه دون عذر مقبول أو غيابه فى أى مرحلة من مراحل الدعوى، يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر فى الإجراءات بناءً على طلب الطرف الآخر.
- (٢) لا يعتبر غياب أى من طرفي النزاع وفقاً لأحكام البند (١)، إقراراً بادعاءات الطرف الآخر.

الاستعانة بالمحكمة

- ٢٨ - يجوز لأى من طرفي النزاع أن يطلب من هيئة التحكيم، إعلان أي شاهد لسماعه في الدعوى أو أي جهة لتقديم بيانات، وعلى هيئة التحكيم إذا رأت ضرورة لذلك، أن تطلب من المحكمة المختصة إعلان ذلك الشاهد أو مخاطبة تلك الجهة للحصول على البيانات أو الإطلاع عليها، وللمحكمة أن تنفذ هذا الطلب وتتخذ الإجراءات اللازمة عند عدم تنفيذ ذلك الأمر في حدود سلطاتها.

الاستعانة بالخبراء

- ٢٩ - (١) يجوز لهيئة التحكيم الاستعانة بالخبراء على أن يلتزم كل من طرفي النزاع أن يقدم للخبير كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع.

(٢) ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى طرفي النزاع مع تمكينهما من الاطلاع على الوثائق التي استند عليها الخبير في تقريره.

السبر في إجراءات التحكيم

٣٠ - (١) إذا عرضت على هيئة التحكيم أثناء إجراءات التحكيم مسألة تخرج

عن اختصاصها، يجوز لها:

(أ) الاستمرار في الإجراءات إذا رأت أن هذه المسألة ليست جوهرية للفصل في النزاع،

(ب) إيقاف الإجراءات إذا كانت المسألة جوهرية للفصل في النزاع حتى يصدر حكم نهائي من أي محكمة في المسألة، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم.

(٢) إذا قدم أمام هيئة التحكيم مستند وتم الطعن فيه بالتزوير، يجب على الطرف

الذي يدعي التزوير أن يخطر هيئة التحكيم خلال أسبوع من تاريخ الطعن فيه بالتزوير، باتخاذ إجراءات قانونية، وفي هذا الحالة تتخذ هيئة التحكيم أي من الإجراءات الآتية:

(أ) الاستمرار في إجراءات التحكيم إذا كان المستند غير جوهري للفصل في موضوع النزاع،

(ب) إيقاف إجراءات التحكيم إذا كان المستند جوهرياً للفصل في النزاع حتى صدور حكم نهائي من أي محكمة في موضوع التزوير، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم.

الفصل الرابع

حكم هيئة التحكيم

جواز الصلح

٣١ - تراعى هيئة التحكيم، عند الفصل في النزاع، شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية

في نوع المعاملة، وإذا اتفق طرفا النزاع على تفويض هيئة التحكيم بالصلح، جاز لها أن تفصل في النزاع وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف.

جواز التسوية

٣٢ - يجوز لهيئة التحكيم إصدار حكم رضائي بالتسوية التي يتفق عليها طرفا النزاع، في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى، ويكون حكم هيئة التحكيم الرضائي بالتسوية، نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بالبطلان.

إصدار الحكم

- ٣٣ - (١) يصدر حكم هيئة التحكيم بالإجماع أو بالأغلبية خلال المدة المتفق عليها، أو خلال ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق على تحديد المدة.
- (٢) إذا لم يصدر حكم هيئة التحكيم خلال المدة المنصوص عليها في البند (١)، جاز لطرفي النزاع الاتفاق على تمديد المدة، وفي حالة الخلاف يجوز لهيئة التحكيم تمديد المدة مناسبة بطلب من أحد طرفي النزاع، على أن يكون ذلك التمديد نهائياً يجوز بعده لأي منهما رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

حكم هيئة التحكيم

٣٤ - يجب أن يكون حكم هيئة التحكيم مكتوباً ومسبباً ومؤرخاً وموقعاً عليه من أعضاء هيئة التحكيم أو أغلبيتهم، على أن يتم تدوين رأى العضو المخالف في ورقة مستقلة إذا تقدم به.

انتهاء إجراءات التحكيم

- ٣٥ - تنتهي إجراءات التحكيم بأي من الطرق الآتية:
- (أ) صدور الحكم المنهي للخصومة،
- (ب) صدور حكم وفقاً لأحكام المادة ٣١ أو ٣٢ ،
- (ج) صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات إذا:
- (أولاً) اتفق طرفا النزاع على إنهاء الإجراءات،
- (ثانياً) ترك المدعي أو تنازل عن خصومة التحكيم،
- (د) بانقضاء مدة التحكيم دون صدور حكم.

الفصل الخامس

إلزامية حكم هيئة التحكيم وطلب البطلان وتنفيذه

وسلطة إصدار اللوائح

إلزامية حكم هيئة التحكيم

٤١ - مع مراعاة أحكام المواد ٣٨ ، ٣٩ و ٤٠ يكون حكم هيئة التحكيم نهائياً وملزماً وينفذ تلقائياً أو بناءً على طلب مكتوب إلى المحكمة المختصة مرفقاً معه صورة معتمدة من الحكم الأصلي.

بطلان حكم هيئة التحكيم

- ٤٢ - (١) يجوز لأى من طرفي التحكيم طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان، من محكمة الاستئناف لأى من الأسباب الآتية:
- (أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم ، أو كان باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته،
- (ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم، وقت إبرامه، فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذى يحكم أهليته،
- (ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته،
- (د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع،
- (هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين،
- (و) إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها،
- (ز) إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر فى الحكم.

(٢) يقدم الطلب المشار إليه فى البند (١) أمام محكمة الاستئناف.

(٣) لمحكمة الاستئناف أن تقضى ببطلان الحكم من تلقاء ذاتها، أثناء نظر الطلب المذكور في البند (١) إذا تضمن حكم هيئة التحكيم ما يخالف النظام العام في السودان.

طلب البطلان

٤٣ - يقدم طلب بطلان حكم هيئة التحكيم لمحكمة الاستئناف خلال أسبوعين من تاريخ علم مقدم الطلب بالحكم أو من تاريخ النطق بالحكم إذا كان معلناً إعلاناً صحيحاً لجلسة النطق بالحكم ولم يحضر.

إجراءات نظر طلب البطلان

٤٤ - (١) يقدم طلب بطلان حكم هيئة التحكيم بعريضة تودع لدى مراقب محكمة الاستئناف أو تقييد الكترونياً، وتقييد فوراً بالسجل المعد لذلك ويتم سداد الرسوم ويحدد ميعاد الجلسة أمام الدائرة المختصة ويعلن الطرف الآخر، وعلى المقدم ضده الطلب أن يودع رده على المذكرة.

(٢) تصدر المحكمة حكمها بعد اكتمال المذكرات أو توجل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أكثر من مرة واحدة بغير ضرورة، وفي الحالتين لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد من تاريخ اكتمال المذكرات.

(٣) تتم المداولة بين أعضاء الدائرة وتكون سرية بين القضاة مجتمعين ويجمع الرئيس الآراء ويصدر الحكم بإجماع الآراء أو بالأغلبية، مع إثبات الرأي المخالف.

(٤) ينطق بالحكم في جلسة علنية يعلن لها الأطراف وفي حالة تخلف أى طرف يعلن بالحكم.

(٥) يوقع رئيس الدائرة على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، وتحفظ تلك النسخة بملف الدعوى.

(٦) مع مراعاة ما ورد بالبند أعلاه تسري على إجراءات نظر الطعن في البطلان ذات القواعد الإجرائية التي تسري لنظر الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.

عرض النزاع على المحكمة المختصة

٤٥ - إذا أُلغي حكم هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادة ٤٢ يجوز عرض النزاع على المحكمة المختصة بناء على طلب أحد طرفي التحكيم.

وقف التنفيذ

- ٤٦ - (١) يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان طلب بطلان حكم هيئة التحكيم مبنى على أسباب جدية.
- (٢) على المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها، في هذه الحالة، الفصل في طلب بطلان حكم هيئة التحكيم في خلال شهرين من تاريخ صدور الأمر.

متطلبات التنفيذ

- ٤٧ - لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا بعد التحقق من الآتي:
- (أ) إرفاق صورة من حكم هيئة التحكيم،
- (ب) فوات ميعاد تقديم طلب إلغاء الحكم للبطلان،
- (ج) إعلان المدين إعلاناً صحيحاً،
- (د) عدم مخالفة الحكم أو أى جزء منه للنظام العام في السودان، على أن تنفذ المحكمة ما هو متسق مع النظام العام وتمتنع عن تنفيذ الجزء المخالف للنظام العام.

تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

- ٤٨ - لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أمام المحاكم السودانية إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط الآتية:
- (أ) الحكم أو الأمر صادر من هيئة أو مركز تحكيم طبقاً لقواعد الاختصاص التحكيمى الدولى المقرر فى قانون البلد الذى صدر فيه، وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون،
- (ب) الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً،

(ج) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم السودانية، أو من هيئات أو مراكز التحكيم حسبما يكون الحال في السودان، في موضوع النزاع،

(د) الحكم لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في السودان،

(هـ) يقبل البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه ، تنفيذ أحكام المحاكم ومراكز وهيئات التحكيم السودانية في أراضيه أو بموجب اتفاقيات تنفيذ الأحكام التي يصادق عليها السودان.

استئناف أمر التنفيذ

٤٩- لا يجوز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكم هيئة التحكيم.

إصدار اللوائح والقواعد والأوامر

٥٠- يجوز للوزير إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع

عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن اللوائح الآتي:

(أ) شروط وضوابط منح وإلغاء التصديق لإنشاء مراكز التحكيم وتحديد رسوم التصديق،

(ب) أسس وضوابط المراقبة والتفتيش لمراكز التحكيم،

الجدول

أنظر المادة ١٩

قيمة النزاع بالجنيه السوداني أو ما يعادله	المبلغ أو النسبة المئوية
٥٠,٠٠٠ جنيه وأقل من ذلك	٩٠٠٠ جنيه مبلغ ثابت
من ٥٠,٠٠١ جنيه إلى ١٠٠,٠٠٠ جنيه	١٢,٥٠٠
من ١٠٠,٠٠١ جنيه إلى ٣٠٠,٠٠٠ جنيه	٣٠,٠٠٠
من ٣٠٠,٠٠١ جنيه إلى ٥٠٠,٠٠٠ جنيه	٥٠,٠٠٠
من ٥٠٠,٠٠١ جنيه إلى ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه	٧٥,٠٠٠
من ١,٠٠٠,٠٠١ جنيه إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه	١٥٠,٠٠٠
من ٥,٠٠٠,٠٠١ جنيه إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه	١٨٠,٠٠٠
من ١٠,٠٠٠,٠٠٠ إلى ٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠
من ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
ما زاد عن ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠